החוקים האשוריים התיכונים, לוח A (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה"ס)

החיבור. בחפירות הגרמניות באשור (קלעת שרקאט שעל החִדֶּקֶל), בשנים 1903–1914, נמצאו בשער אחד של העיר שברי לוחות של אוסף חוקים אשורי. הגדול שבהם, **לוח A** (KAV 1; VAT 10000, במוזיאון ברלין), הוא לוח גדול בן שמונה טורים, בכתב אשורי תיכון, ובו 59 חוקים – כמעט כולם על **נשים**: האשה שגנבה (מן המקדש, מבית בעלה, מבית איש אחר), האשה שדיברה חוצפה, האשה ששלחה יד באיש; אשת איש ברחוב, בפונדק ובבית; הדיבה "על אשתך באים"; המכה שהפילה את אשר בבטנה; המוהר, מתנות הנישואים, האלמנה, האשה שבעלה נשבה, הרעלה ברחוב, הכשפים, המשכון, ועונשי הבעל לאשתו. לוחות אחרים של האוסף (B–O) עוסקים בשדות, בפיקדונות ובגנבות. בקולופון שבסוף לוח A (r viii 64–65) כתובים החודש *ša-sarrāte*, היום השני, ושם האפונים (*limmu*) סַגִּיו – שנה מימי תגלת־פלאסר הראשון (בערך 1114–1076 לפנה"ס); החוקים עצמם קדומים יותר, כנראה מן המאה ה־14.

למה הטקסט הזה כאן. אין אוסף חוקים מסופוטמי שנוגע כל כך בפרקים כב–כה של ספר דברים. **אשת איש שנתפשה ברחוב** (§12): אם לא רצתה ונצרה את עצמה, ו"בכוח תפשה, בא עליה" – "את האיש יהרגו; **לאשה חטא אין**", כמעט מילה במילה אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת (דברים כב:כו). אם הלכה אליו מרצונה והוא ידע שהיא אשת איש – "את האיש ואף את האשה יהרגו" (§13; וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם, דברים כב:כב). **האשה שניפצה אשך של איש במדון** – "אצבע אחת שלה יקצצו" (§8; וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ, דברים כה:יא–יב). **המוציא שם רע** – "ארבעים בשבטים ימחצוהו" (§18; אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף, דברים כה:ג), ו"על עמיתו דבר שֵׁם" (§19; וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים, דברים כב:יד). **"האשה ההיא את עונה תשא"** (§2; וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ, במדבר ה:לא). כשאין עדים – אל הנהר (§17, §22, §24; ↔ במדבר ה). המכה שהפילה את אשר בבטנה של בת איש (§21; ↔ שמות כא:כב), ואיש שבא על עמיתו (§20; ↔ ויקרא יח:כב; כ:יג). ובאותה מידה ההבדלים: **הבעל קובע** את עונש אשתו – להרוג, לקצוץ את אפה, לשחרר – והאיש שבא עליה נענש כמוה (§14–§16, §23–§24), ואילו בתורה המוות קבוע (מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת, ויקרא כ:י); בעל הבית שבו נרצח איש בוחר בין מוות ובין רכוש (§10), והתורה אוסרת וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא); ומום כעונש – אף, אוזניים, אצבע, שפה, סירוס – שהתורה אינה מכירה (מלבד דברים כה:יב). ובחלקו האחרון של הלוח: **הבתולה שנתפשה בזרוע** (§55) – "בין בתוך העיר, בין בשדה" (↔ וְאִם בַּשָּׂדֶה, דברים כב:כה), "הבא עליה לאביה יתן … הבא עליה ישאנה, לא ידחנה" (↔ וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כֶּסֶף, דברים כב:כט), "פי שלושה כסף – מחיר הבתולה" (↔ כִּמֹהַר הַבְּתוּלֹת, שמות כב:טז), ו"אם האב לא חָפֵץ" (↔ אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ, שמות כב:טז) – אבל קודם לכל אלה אבי הבתולה לוקח את **אשת האנס** ומוסר אותה "למיעוך": עונש שילוחי, מול אִישׁ בְּחָטְאוֹ יוּמָתוּ (דברים כד:טז). **המכה שהפיל** (§50–§52): "נפשות ימלא **חלף** אשר בבטנה" – המלה האכדית *kīmū* "במקום" היא המקבילה של נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג), ו"מַחַץ כְּמַחַץ" ליד פֶּצַע תַּחַת פָּצַע (שמות כא:כה). **האשה שהפילה בעצמה** – "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" (§53), מול כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ (דברים כא:כג). **"את עושה הכשפים יהרגו"** (§47; ↔ מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה, שמות כב:יז). והפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עדים – "אשתו היא" – ו"בני הפילגשים" שיורשים כשאין בנים לאשה (§41; ↔ וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים, בראשית כה:ו). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (../parallels-index.md ; project.md).

הטקסט והמהדורה. ללוח A עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281779, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (r / o), הטור (i–viii) והשורה (ii 14 o). חלוקת החוקים (§1–§59) היא המקובלת (דרייבר ומיילס, קרדסקיה, רות), וכותרות החוקים אינן במקור. בטורים הראשונים (בעיקר §10–§11) הלוח שבור בחלקו.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית *mā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים המקבועות. כמו בחוקי חמורבי ואשנונה (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *aʾīlu*; "אשת איש", "בת איש" – *aššat aʾīle*, *mārat aʾīle*; "בעל" – *mutu*; "יהרגו" – *idukkū* (ולא "מות יומת"); "ימחצו" – *maḫāṣu*; "יקצצו" – *nakāsu*; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "עדים" – *šēbūtu*; "הנהר" – *Id*, ניסיון הנהר, שבו האל הנהר מכריע. ובמלים של החוקים האשוריים: **"בא על"** – *niāku* (קיים יחסים; לא "שכב" של דברים כב, ולא "נאף"), "הבא עליה" – *nāʾikānu*; **"חטא"** – *ḫīṭu*, העונש המגיע על עבירה (כמו חַטָּא מָוֶת), "הטיל חטא" – הטיל עונש; "עון" – *arnu*; "כְּלְבּוֹ" – כרצונו (של הבעל); "סריס" – *ša-rēši*; "עמית" – *tappû*, בן גילו ומעמדו של אדם; "מָדוֹן" – *ṣāltu*, מריבה; "בסתר" – *ina puzre*; "רֵחַ ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "בשבטים" – *ina ḫaṭṭāte*; "פונדק" – *aštammu*; "סרסורית" – *mummirtu*. **מתכות ומשקלות:** "בדיל" – *annaku* (מתכת התשלום של אשור; יש המתרגמים "עופרת"); "כיכר" (*biltu*) = 60 מנה; "מנה" (*manû*, כחצי ק"ג).

אשה שגנבה ושדיברה חוצפה

1§ – אשה שגנבה מן המקדש

o i 1 [אם] אשה, [בין] אשת איש,
o i 2 [בין] בת איש,
o i 3 [אל] בית האל באה,
o i 4 בבית האל מאומה
o i 5 [אשר ל]מקדש גנבה,
o i 6 [בידה] נתפשה,
o i 7 בין בררו עליה,
o i 8 בין כוננו עליה,
o i 9 בירור […]
o i 10 את האל ישאלו;
o i 11 כאשר [האל לעשות]
o i 12 יאמר,
o i 13 יעשו לה.

2§ – חוצפה ונפילת פה

o i 14 אם אשה, בין אשת איש,
o i 15 בין בת איש,
o i 16 חוצפה אמרה,
o i 17 או נפילת פה
o i 18 היתה לה,
o i 19 האשה ההיא

o i 20 את עונה תשא;[^1]

o i 21 אל בעלה, בניה, בנותיה

o i 22 לא יקרבו.

3§ – אשה שגנבה מבית בעלה

o i 23 אם איש בין חולה

o i 24 בין מת, אשתו מביתו

o i 25 מאומה גנבה,

o i 26 בין לאיש, בין לאשה,

o i 27 ובין לאדם

o i 28 אחר נתנה,

o i 29 את אשת איש

o i 30 ואף את המקבלים

o i 31 יהרגום.

o i 32 ואם אשת איש

o i 33 אשר בעלה חי

o i 34 מבית בעלה גנבה,

o i 35 בין לאיש, בין לאשה,

o i 36 ובין לאדם

o i 37 אחר נתנה,

o i 38 האיש על אשתו יברר,

o i 39 וחטא יטיל;

o i 40 והמקבל אשר מיד

o i 41 אשת איש קיבל

o i 42 את הגנבה יתן,

o i 43 וחטא כאשר האיש

o i 44 על אשתו הטיל

o i 45 על המקבל יטילו.

4§ – העבד והאמה שקיבלו מיד אשת איש

o i 46 אם בין עבד, בין אמה

o i 47 מיד אשת איש

o i 48 מאומה קיבלו,

o i 49 של העבד והאמה את אפיהם,

o i 50 את אזניהם יקצצו;

o i 51 את הגנבה ימלאו; האיש – של אשתו

o i 52 את אזניה יְקַצֵּץ;

o i 53 ואם את אשתו שחרר,

o i 54 את אזניה לא קיצץ,

o i 55 של העבד והאמה לא יקצצו,

o i 56 ואת הגנבה לא ימלאו.

§5 – אשת איש שגנבה מבית איש אחר

o i 57 אם אשת איש מבית איש

o i 58 אחר מאומה גנבה,

o i 59 על חמישה מנים בדיל

o i 60 הותירה – בעל הגנבה יישבע:

o i 61 "אם הוריתיה,

o i 62 'מביתי גנבי'",

o i 63 אם בעלה רוצה,

o i 64 את הגנבה יתן ויפטרנה;

o i 65 את אזניה יְקַצֵּץ;

o i 66 אם בעלה לפטרה

o i 67 לא ירצה,

o i 68 בעל הגנבה יקחנה

o i 69 ואת אפה יקצוץ.

§6 – הפקדה מחוץ לבית

o i 70 אם אשת איש הפקדה

o i 71 בחוץ שָׁמָה,

o i 72 המקבל

o i 73 את הגנבה ישא.

יד שהובלה: חבלות בין אשה לאיש

§7 – אשה שהובילה יד אל איש

o i 74 אם אשה יד אל איש הובילה,

o i 75 בררו עליה,

o i 76 שלושים מנה בדיל תתן,

o i 77 עשרים בשבטים ימחצוה.

§8 – אשה שניפצה אשך של איש במדון

o i 78 אם אשה בְּמָדוֹן אשך

o i 79 של איש ניפצה,

o i 80 אצבע אחת שלה יקצצו;[^2]

o i 81 ואם רופא חבש,

o i 82 והאשך השני עמו

o i 83 נְגַּע,

o i 84 [...] היה לו,

o i 85 או בְּמָדוֹן

o i 86 [את האשך] השני ניפצה,

o i 87 [...] שלה, את שתיהן, יעקרו.

9§ – איש שהוביל יד אל אשת איש, ונשק לה

o i 88 [אם] איש יד אל אשת איש

o i 89 הוביל, *כעגל* עשה לה,

o i 90 בררו עליו,

o i 91 כוננו עליו,

o i 92 אצבע אחת שלו יקצצו;

o i 93 אם נשק לה,

o i 94 את שפתו התחתונה

o i 95 [אל] פני *נזן* הגרזן

o i 96 ימשכו, יקצצו.

רצח בבית איש

10§ – רצח בבית איש

o i 97 [אם] בין איש, בין אשה

o i 98 [אל בית] איש באו,

o i 99 [בין איש], בין אשה הרגו,

o i 100 [לבעל הבית] את ההורגים

o i 101 [יתנו]; (אם) פניו (לכך),

o i 102 [יהרגם];

o i 103 [(אם) פניו (לכך)] יתרצה,

o i 104 [את רכושם] יקח.[^3]

o ii 1 [ואם] בבית ההורגים

o ii 2 מאומה [אשר לתת אין],

o ii 3 בין בן, בין [בת]

o ii 4 [...]

o ii 5 [...] בבית [...]

o ii 6 אשר [...]

11§ – חוק שבור

o ii 7 אם [...]

o ii 8 [...]

o ii 9 [...]

o ii 10 […]

o ii 11 […]

o ii 12 […]

o ii 13 של המלך יעשה […]

אשת איש ואיש אחר: ברחוב, בפונדק ובבית

§12 – אשת איש שנתפשה ברחוב – "לאשה חטא אין"

o ii 14 אם אשת איש ברחוב

o ii 15 עברה, איש תְּפָשָׂהּ,

o ii 16 "אבוא עלייך!" – אמר לה,

o ii 17 לא תרצה, תנצור (את עצמה);[^4]

o ii 18 בכוח תְּפָשָׂהּ,

o ii 19 בא עליה;

o ii 20 בין על אשת איש השיגוהו,

o ii 21 ובין – כי בא על האשה –

o ii 22 עדים בררו עליו,

o ii 23 את האיש יהרגו;

o ii 24 לאשה חטא אין.[^5]

§13 – אשת איש שהלכה אל איש

o ii 25 אם אשת איש מביתה

o ii 26 יצאה, ואל איש,

o ii 27 אל אשר הוא יושב, הלכה,

o ii 28 בא עליה, כי אשת איש היא

o ii 29 ידע – את האיש ואף את האשה יהרגו.

§14 – בפונדק או ברחוב – ביודעין ושלא ביודעין

o ii 30 אם אשת איש – איש, בין

o ii 31 בפונדק, בין ברחוב,

o ii 32 כי אשת איש היא ידע,

o ii 33 בא עליה; כאשר האיש את אשתו

o ii 34 לעשות יאמר,

o ii 35 לַבָּא עליה יעשו.

o ii 36 אם כי אשת איש היא לא ידע,

o ii 37 בא עליה,

o ii 38 הבא עליה זכאי;

o ii 39 האיש על אשתו יברר,

o ii 40 כְּלִבּוֹ יעשה לה.

§15 – הבעל שתפש איש עם אשתו

o ii 41 אם איש עם אשתו איש תפש,
o ii 42 בררו עליו,
o ii 43 כוננו עליו,
o ii 44 את שניהם
o ii 45 יהרגום;
o ii 46 עון אין לו.
o ii 47 אם תפש, בין אל המלך
o ii 48 בין אל הדיינים הוביל,
o ii 49 בררו עליו,
o ii 50 כוננו עליו,
o ii 51 אם בעל האשה את אשתו יהרוג,
o ii 52 ואת האיש יהרוג.
o ii 53 אם את אף אשתו יקצוץ,
o ii 54 את האיש לסריס ישיב,
o ii 55 ואת כל פניו ישרטו.
o ii 56 ואם את אשתו [ישחרר],
o ii 57 את האיש [ישחררו].[^6]

§16 – "על פיה" ו"בכוח"

o ii 58 אם איש אשת [איש …]
o ii 59 על פיה [בא עליה],
o ii 60 חטא לאיש אין;
o ii 61 האיש על האשה – אשתו – חטא
o ii 62 כִּלְבּוֹ יטיל.
o ii 63 אם בכוח בא עליה,
o ii 64 בררו עליו,
o ii 65 כוננו עליו,
o ii 66 חטאו כשל אשת איש.

הדיבה; איש שבא על עמיתו

§17 – "על אשתך באים" – אין עדים

o ii 67 אם איש לאיש אמר:
o ii 68 "על אשתך באים",[^7]
o ii 69 עדים אין,
o ii 70 תנאים יָשִׂימוּ,
o ii 71 אל הנהר ילכו.

18§ – הדיבה בסתר או במדון – ארבעים בשבטים

o ii 72 אם איש לעמיתו
o ii 73 בין בסתר, בין בְּמָדוֹן,
o ii 74 אמר: "על אשתך באים",
o ii 75 "אני אברר",
o ii 76 לברר לא יוכל,
o ii 77 לא בירר – את האיש ההוא
o ii 78 ארבעים בשבטים ימחצוהו,[^8]
o ii 79 רֵחַ ימים את מלאכת המלך יעשה,
o ii 80 יגדמוהו,
o ii 81 וכיכר בדיל יתן.

19§ – "באים עליו" – חמישים בשבטים

o ii 82 אם איש בסתר
o ii 83 על עמיתו דבר שָׁם,[^9]
o ii 84 "באים עליו",
o ii 85 או בְּמָדוֹן, לפני אנשים,
o ii 86 אמר לו: "באים עליך",
o ii 87 "ואברר עליך" – לברר
o ii 88 לא יוכל,
o ii 89 לא בירר – את האיש ההוא
o ii 90 חמישים בשבטים ימחצוהו,
o ii 91 רֵחַ ימים את מלאכת המלך יעשה,
o ii 92 יגדמוהו; כיכר בדיל יתן.

20§ – איש שבא על עמיתו

o ii 93 אם איש על עמיתו בא,[^10]
o ii 94 בררו עליו,
o ii 95 כוננו עליו,
o ii 96 יבואו עליו,
o ii 97 לסריס ישיבוהו.

המחץ שהפיל; הדרך, הסרסורית והאשה שמשכה את עצמה

21§ – המחץ שהפיל את אשר בבטנה של בת איש

o ii 98 אם איש בת איש מחץ,
o ii 99 ואת אשר בבטנה הפיל,
o ii 100 בררו עליו,
o ii 101 כוננו עליו,

o ii 102 שתי כיכרות ושלושים מנה בדיל יתן,

o ii 103 חמישים בשבטים ימחצוהו,

o ii 104 וְרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

22§ – איש שהדריך אשת איש בדרך

o ii 105 אם אשת איש – לא אביה,

o ii 106 לא אחיה, לא בנה –

o ii 107 איש אחר – דרך

o ii 108 הִדְרִיכָהּ, וכי אשת

o ii 109 איש היא לא ידע – יישבע,

o ii 110 ושתי כיכרות בדיל

o ii 111 לבעל האשה יתן.

o iii 1 אם כי [אשת איש היא ידע],

o iii 2 חסרונות [יתן, ויישבע]:

o iii 3 "אם באתי [עליה]".

o iii 4 ואם אשת [איש אמרה]:

o iii 5 "בא עלי",

o iii 6 [כי] האיש חסרונות

o iii 7 לאיש נתן,

o iii 8 אל הנהר ילך;

o iii 9 [תנאיו] אין;

o iii 10 אם מן הנהר שב,

o iii 11 כאשר בעל האשה את אשתו

o iii 12 עשה – לו

o iii 13 יעשו.

23§ – אשת איש שנתנה אשת איש לאיש לביאה – הסרסורית

o iii 14 אם אשת איש את אשת איש (אחר)

o iii 15 אל ביתה לקחה,

o iii 16 לאיש לביאה נתנה אותה,

o iii 17 והאיש – כי אשת איש היא ידע,

o iii 18 כמי שבא על אשת איש

o iii 19 יעשו לו; וכאשר בעל האשה

o iii 20 לאשתו שבאו עליה יעשה,

o iii 21 לסרסורית יעשו.

o iii 22 ואם בעל האשה – לאשתו

o iii 23 שבאו עליה מאומה לא יעשה,

o iii 24 לבא עליה ולסרסורית

o iii 25 מאומה לא יעשו,

o iii 26 ישחררום.

o iii 27 ואם אשת איש לא ידעה,

o iii 28 והאשה אשר אל ביתה

o iii 29 לקחה אותה,

o iii 30 *ברמייה* איש אליה

o iii 31 הביאה, ובא עליה;

o iii 32 אם מן הבית בצאתה

o iii 33 כי באו עליה – אמרה,

o iii 34 את האשה ישחררו, זכאית היא;

o iii 35 את הבא עליה ואת הסרסורית

o iii 36 יהרגו.

o iii 37 ואם האשה לא אמרה,

o iii 38 האיש על אשתו חטא כְּלִבּוֹ

o iii 39 יטיל; את הבא עליה

o iii 40 ואת הסרסורית יהרגו.

§24 – אשת איש שמשכה את עצמה מפני בעלה

o iii 41 אם אשת איש מפני בעלה

o iii 42 את עצמה משכה,

o iii 43 בין בתוך העיר ההיא,

o iii 44 בין בערים הקרובות,

o iii 45 במקום אשר בית ייעדו לה,

o iii 46 אל בית אַשּׁוּרִי באה,

o iii 47 עם בעלת הבית ישבה,

o iii 48 שלוש פעמים, ארבע פעמים לָנָה – בעל הבית

o iii 49 כי אשת איש בביתו

o iii 50 יושבת – לא ידע,

o iii 51 לאחר מכן האשה ההיא

o iii 52 נתפשה – בעל הבית אשר אשתו

o iii 53 [מ]פניו את עצמה

o iii 54 משכה – את אשתו

o iii 55 [יקצצנה, ולא] יקח.

o iii 56 [אשת] איש אשר אשתו עמה

o iii 57 ישבה – את אזניה יקצצו;

o iii 58 (אם) חָפֵץ בעלה – שלוש כיכרות ושלושים מנה

o iii 59 בדיל, מחירה, יתן,

o iii 60 ו(אם) חָפֵץ – את אשתו יקח.

o iii 61 ואם בעל הבית – כי אשת איש

o iii 62 בביתו עם אשתו

o iii 63 יושבת – ידע,

o iii 64 פי שלושה יתן.

o iii 65 ואם התנכר,

o iii 66 "לא ידעתי" – יאמר,

o iii 67 אל הנהר ילכו.

o iii 68 ואם האיש אשר אשת איש

o iii 69 בביתו יושבת

o iii 70 מן הנהר שב,

o iii 71 פי שלושה יתן.

o iii 72 אם איש אשר אשתו מפניו

o iii 73 את עצמה משכה,

o iii 74 מן הנהר שב – זכאי;

o iii 75 את כל הוצאות הנהר ימלא.

o iii 76 ואם האיש אשר אשתו

o iii 77 מפניו את עצמה

o iii 78 משכה,

o iii 79 את אשתו לא קיצץ,

o iii 80 את אשתו יקח,

o iii 81 הטלה – מאומה אין.

האלמנה, מתנות הנישואים והירושה

§25 – אלמנה בבית אביה: תכשיטיה לאחי בעלה שלא חלקו

o iii 82 אם אשה בבית אביה יושבת,

o iii 83 ובעלה מת,

o iii 84 אחי בעלה לא חלקו,[^11]

o iii 85 ובן אין לה,

o iii 86 מאומה (מן ה)תכשיטים אשר בעלה

o iii 87 עליה שָׁם,

o iii 88 אשר לא אבדו – אחי בעלה

o iii 89 שלא חלקו יקחו;

o iii 90 לשאר – את האלים

o iii 91 יעבירו, יבררו,

o iii 92 יקחו;

o iii 93 אל הנהר ואל האלה

o iii 94 לא ייתפשו.

26§ – תכשיטי האלמנה בבית אביה: לבני בעלה, ואם אין – לה

o iii 95 אם אשה בבית אביה יושבת,
o iii 96 ובעלה מת,
o iii 97 מאומה (מן ה)תכשיטים
o iii 98 אשר בעלה עליה שָׂם –
o iii 99 אם בני בעלה
o iii 100 יש – יקחו;
o iii 101 אם בני בעלה אין,
o iii 102 היא תקח.

27§ – אשה בבית אביה ובעלה בא אליה: המתן שלו

o iii 103 אם אשה בבית אביה יושבת,
o iii 104 בעלה בא (אליה) פעם אחר פעם,
o iii 105 מאומה (מן ה)מַּתָּן אשר בעלה
o iii 106 נתן לה – את שלו
o iii 107 יקח; אל אשר לבית אביה
o iii 108 לא יקרב.

28§ – האלמנה שנכנסה לבית איש ועמה בנה: לא יירש את מגדלו

o iv 1 [אם] אלמנה לבית איש
o iv 2 באה, ובנה
o iv 3 – *שנולד אחרי מות (אביו)* – עמה נשאה,
o iv 4 בבית הנושא אותה גדל,
o iv 5 ולוח בְּנוּתוֹ לא נכתב –
o iv 6 חלק בבית הַמְגַדְּלוֹ
o iv 7 לא יקח,
o iv 8 חובות לא ישא;
o iv 9 בבית יוֹלְדוֹ
o iv 10 חלק כְּיָדוֹ יקח.

29§ – השלוחים ומתנת החם – לבני האשה

o iv 11 אם אשה לבית בעלה באה,
o iv 12 את שִׁלּוּחֶיהָ ומאומה
o iv 13 אשר מבית אביה נשאה,
o iv 14 או אשר חמיה
o iv 15 בבואה נתן לה –
o iv 16 לבנים זכאי;

o iv 17 בני חמיה לא יקרבו.

o iv 18 ואם בעלה שָׁלָלָה,

o iv 19 לבני בטנו יתן.

§30 – האב שהגיש שי לבית החם: אשת בנו המת לבנו השני לנישואין

o iv 20 אם אב לבית החם של בנו

o iv 21 שַׁי הוביל, הִגִּישׁ,

o iv 22 האשה לבנו לא ניתנה,[^12]

o iv 23 ובנו האחר, אשר אשתו

o iv 24 בבית אביה יושבת,

o iv 25 מת – את אשת בנו המת

o iv 26 לבנו השני,

o iv 27 אשר אל בית חמיו הגיש,

o iv 28 לנישואין יתננה.[^13]

o iv 29 אם בעל הבת, אשר את התְּשׁוּרָה

o iv 30 קיבל,

o iv 31 את בתו לתת

o iv 32 לא ירצה,

o iv 33 (אם) חָפֵץ – האב אשר את התשורה

o iv 34 הגיש – את כַּלָּתוֹ

o iv 35 יקח, לבנו יתן;

o iv 36 ו(אם) חָפֵץ – כל אשר הגיש:

o iv 37 בדיל, כסף, זהב, אשר לא לאכילה –

o iv 38 את הראש יקח;

o iv 39 אל אשר לאכילה לא יקרב.

§31 – אשתו של המגיש תשורה מתה: בת חמיו כאשתו

o iv 40 אם איש לבית חמיו

o iv 41 תשורה הגיש, ואשתו

o iv 42 מתה, בנות חמיו

o iv 43 יש – (אם) חָפֵץ,

o iv 44 בת חמיו כאשתו המתה

o iv 45 ישא; (ואם) חָפֵץ,

o iv 46 את הכסף אשר נתן יקח;

o iv 47 בין שעורים, בין כבשים, בין מאומה

o iv 48 אשר לאכילה – לא יתנו לו;

o iv 49 את הכסף בלבד יקבל.

§32 – האשה בבית אביה נושאת את חובות בעלה

o iv 50 אם אשה בבית אביה יושבת,

o iv 51 וַמַּתָּנָה ניתן,

o iv 52 בין לבית חמיה נלקחה,

o iv 53 בין לא נלקחה – את החובות,

o iv 54 את העון ואת החטא של בעלה[^14]

o iv 55 תשא.

§33 – האלמנה בבית אביה: לבן החם, לחם; ואם אין – אלמנה היא

o iv 56 [אם] אשה בבית אביה יושבת,

o iv 57 בעלה [מת], ובניה

o iv 58 יש – [במקום אשר פניה] (לכך)

o iv 59 בבית[ם] [תשב];

o iv 60 [אם בן] אין לה, [חמיה]

o iv 61 [לבן] בט[נו יתננה].

o iv 62 […]

o iv 63 […]

o iv 64 […]

o iv 65 ו(אם) חָפֵץ – לחמיה

o iv 66 לנישואין יתננה.[^15]

o iv 67 אם בעלה וחמיה

o iv 68 מתים, ובן אין לה –

o iv 69 אלמנה היא;

o iv 70 אל אשר חָפְצָה – תלך.

§34 – הנושא אלמנה בלי תנאי: אחרי שנתיים – אשה היא

o iv 71 אם איש אלמנה נשא,

o iv 72 תְּנָאָהּ לא נקשר,

o iv 73 שתי שנים בביתו ישבה –

o iv 74 אשה היא, לא תצא.

§35 – אלמנה שנכנסה לבית איש, ואיש שנכנס לבית אשה

o iv 75 אם אלמנה

o iv 76 לבית איש באה,

o iv 77 מאומה – כל אשר נשאה –

o iv 78 הכל של בעלה;

o iv 79 ואם איש אל האשה בא,

o iv 80 מאומה – כל אשר נשא –

o iv 81 הכל של האשה.

הבעל שהלך, הגירושים והערבון

§36 – האשה שבעלה הלך אל השדה ולא השאיר לה מחיה: חמש שנים תחכה

o iv 82 אם אשה אצל אביה יושבת,
o iv 83 או בעלה בבית נפרד
o iv 84 הושיבה,
o iv 85 ובעלה אל השדה הלך,
o iv 86 לא שמן, לא צמר, לא לבוש,
o iv 87 לא מְחְיָה,
o iv 88 לא מאומה עזב לה,
o iv 89 לא מאומה – משלוח –
o iv 90 מן השדה הוביל לה –
o iv 91 האשה ההיא חמש שנים את פני בעלה
o iv 92 תצפה; לבעל לא תשב.
o iv 93 אם בנים לה יש –
o iv 94 יישכרו ויאכלו;
o iv 95 האשה את בעלה תחכה,
o iv 96 לבעל לא תשב.
o iv 97 אם בנים לה אין –
o iv 98 חמש שנים את בעלה תחכה;
o iv 99 בצעוד שש שנים,
o iv 100 לבעל לבה תשב;
o iv 101 בעלה, בהגיעו, לא יקרב אליה;
o iv 102 לבעלה האחרון זכאית היא.[^16]
o iv 103 אם ליותר משש שנים
o iv 104 איחר, מעצמו
o iv 105 לא נכלא – בין קָאלוּ?
o iv 106 תפשו וברח,
o iv 107 בין בשקר
o iv 108 נתפש ואיחר –
r v 1 בהגיעו יברר,
r v 2 אשה אשר כאשתו יתן,
r v 3 ואת אשתו יקח.
r v 4 ואם המלך אל ארץ
r v 5 אחרת שלחו,
r v 6 ליותר מחמש שנים איחר,
r v 7 אשתו תחכה לו; לבעל
r v 8 לא תשב. ואם לפני
r v 9 חמש שנים לבעל ישבה,

10 r v וילדה –

11 r v בעלה, בהגיעו,

12 r v על אשר לתנאי לא חיכתה

13 r v ונישאה – אותה

14 r v ואף את ילדיה – יקחם.

37§ – האיש שעוזב את אשתו: (אם) לבו – מאומה יתן לה; ואם לא – ריקם תצא

15 r v אם איש את אשתו יעזוב,

16 r v (אם) לבו (לכך) – מאומה יתן לה;

17 r v (ואם) לא לבו (לכך) – מאומה

18 r v לא יתן לה;

19 r v רֵיקָם תצא.[^17]

38§ – האשה בבית אביה שבעלה עזבה: התכשיטים לו, המהר לה

20 r v אם אשה בבית אביה יושבת,

21 r v ובעלה עזבה,

22 r v את התכשיטים אשר הוא שָׂם עליה

23 r v יקח; אל המֹהַר

24 r v אשר הוביל לא יקרב;

25 r v לאשה זכאי.

39§ – הנותן לבעל אשה שאינה בתו: מחירה מן הנותן

26 r v אם את שאינה בתו לבעל

27 r v נתן – אם לפנים

28 r v אביה חייב, כעֲרָבוֹן

29 r v הושבה – הנושה הקודם

30 r v הגיע – על הנותן

31 r v את האשה – את מחיר האשה ישתלם;

32 r v אם לתת אין (לו),

33 r v את הנותן יקח.

34 r v ואם ברעה חַיָּה היא,

35 r v לַמָּחַיָּה אותה זכאית היא;

36 r v ואם הנושא [את] האשה

37 r v בין לוח כתבו לו,

38 r v ובין תביעה

39 r v היתה להם עליו –

40 r v את מחיר האשה [ישלם],

41 r v והנותן [זכאי].

הרעלה ברחוב והפילגש

§40 – הרעלה ברחוב: נשי איש, אלמנות, אשוריות, הפילגש והקדשה רעולות; הזונה והאמה – ראשן פתוח

42 r v בין נשי איש, בין [אלמנות],
43 r v ובין נשים [אַשּׁוּרִיּוֹת]
44 r v אשר אל הרחוב יוצ[אות] –
45 r v ראשן [לא פתוח].
46 r v בת איש […]
47 r v בין שָׂרֵ[…]
48 r v בין בגד, בין […]
49 r v רעול[ה],
50 r v ראשן [לא פתוח].
51 r v בין [אלמנות],
52 r v בין [אשת איש],
53 r v [בין אשוריות]
54 r v […]
55 r v [לא תת]רעלנה,
56 r v ביום (אשר) ברחוב [לבדן]
57 r v הולכות – תתרעל[נה].
58 r v פילגש, אשר עם גברת[ה][^18]
59 r v ברחוב הולכת –
60 r v רעולה.
61 r v קְדֵשָׁה אשר בעל נְשָׂאָהּ[^19]
62 r v ברחוב רעולה;
63 r v ואשר בעל לֹא נְשָׂאָהּ –
64 r v ברחוב ראשה פתוח,
65 r v לֹא תתרעל.
66 r v זונה לא תתרעל,[^20]
67 r v ראשה פתוח.
68 r v מי שזונה רעולה
69 r v ראה – יתפשנה,
70 r v עדים יָשִׂים,
71 r v אל פי ההיכל יובילנה;
72 r v את עדייה לא יקחו;
73 r v את לבושה – התופש אותה
74 r v יקח;
75 r v חמישים בשבטים ימחצוה,
76 r v זפת על ראשה יצקו.

r v 77 ואם איש זונה רעולה

r v 78 ראה ושחרר,

r v 79 אל פי ההיכל לא הובילה,

r v 80 את האיש ההוא

r v 81 חמישים בשבטים ימחצוהו;

r v 82 המלשין עליו את לבושו

r v 83 יקח;

r v 84 את אזניו יְפַלְּשׁוּ,[^21]

r v 85 בחבל ישחילו,

r v 86 מאחוריו יקשרו;

r v 87 וֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

r v 88 אמהות לא תתרעלנה;

r v 89 מי שאמה רעולה ראה

r v 90 יתפשנה,

r v 91 אל פי ההיכל יובילנה;

r v 92 את אזניה יקצצו;

r v 93 התופש אותה את לבושה יקח.

r v 94 אם איש אמה רעולה

r v 95 ראה אותה ושחרר,

r v 96 לא תפשה,

r v 97 אל פי ההיכל לא הובילה,

r v 98 בררו עליו,

r v 99 כוננו עליו,

r v 100 חמישים בשבטים ימחצוהו,

r v 101 את אזניו יְפַלְּשׁוּ,

r v 102 בחבל ישחילו,

r v 103 מאחוריו יקשרו;

r v 104 [המלשין] עליו

r v 105 את לבושו יקח;

r v 106 וֶרַח ימים את מלאכת [המלך] יעשה.

§41 – הפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עמיתיו: "אשתו היא"; בני הפילגשים יורשים

r vi 1 אם איש את פילגשו יַרְעִיל,

r vi 2 חמישה (או) שישה עמיתיו יושיב,

r vi 3 לפניהם ירעילנה,

r vi 4 "אשתי היא" – יאמר;

r vi 5 אשתו היא.

r vi 6 פילגש אשר לפני אנשים

r vi 7 לא רעולה,

r vi 8 ובעלה לא אמר:

r vi 9 "אשתי היא" – אשה איננה,

r vi 10 פילגש היא.

r vi 11 אם איש מת, בני אשתו

r vi 12 הרעולה – אין; בני הפילגשים

r vi 13 בנים הם; חלק יקחו.

האירוסין, הערבון, השבויה והאלמנה

§42 – השמן על ראש בת איש והקערות לסעודה: השבה לא ישיבו

r vi 14 אם איש ביום רֵיק

r vi 15 שמן על ראש בת איש יצק,

r vi 16 או בסעודה

r vi 17 קערות הוביל –

r vi 18 השבה לא ישיבו.

§43 – הבן שיועדה לו האשה מת או ברח: לאחד מבניו הנשארים

r vi 19 אם איש, בין שמן על ראש יצק,

r vi 20 בין קערות הוביל,

r vi 21 והבן אשר את האשה ייעד לו

r vi 22 בין מת בין ברח,

r vi 23 מבניו הנשארים,

r vi 24 מן הבן הגדול ועד הבן

r vi 25 הצעיר, אשר בן עשר שנים הוא,

r vi 26 לאשר חָפֵץ יתן.

r vi 27 אם האב מת, והבן אשר את האשה

r vi 28 ייעד לו מת,

r vi 29 בן הבן המת, אשר בן עשר שנים הוא,

r vi 30 יש – ישא (אותה).

r vi 31 אם מעשר שנים

r vi 32 בני הבן צעירים,

r vi 33 אבי הבת – (אם) חָפֵץ – את בתו יתן,

r vi 34 ו(אם) חָפֵץ – השבה

r vi 35 במידה שווה ישיב.

r vi 36 אם בן אין, כל אשר קיבל:

r vi 37 אבן, ומאומה אשר לא לאכילה –

r vi 38 את הראש בלבד ישיב,

r vi 39 ואשר לאכילה לא ישיב.

§44 – אשורי או אשורית בערבון: ילקה, ימרוט, את אזניו ינפץ, יפלש

r vi 40 אם אַשׁוּרִי

r vi 41 ואם אַשׁוּרִית

r vi 42 אשר כעֵרָבוֹן, כשיעור מחירו, בבית איש

r vi 43 יושב, ובמחיר מלא נלקח –

r vi 44 יַלְקֶה, ימרוט,

r vi 45 את אזניו ינפץ, יְפַלֵּשׁ.

§45 – האשה שבעלה לקחו האויב: שתי שנים תצפה, ואחר כך כאלמנה; ואם שב – יקחנה

r vi 46 אם אשה נִתְּנָה,

r vi 47 ובעלה – האויב לקח,

r vi 48 חם ובן אין לה,

r vi 49 שתי שנים את פני בעלה תצפה.

r vi 50 בשתי השנים האלה, אם אשר לאכילה

r vi 51 אין – תלך ותאמר.

r vi 52 [אם] בת עיר של ההיכל היא,

r vi 53 [א]ביה יאכילנה,

r vi 54 [את מלא]כתו תעשה.

r vi 55 [אם אשת] חֻפְּשׁוּ היא,

r vi 56 […] [יאכילנה],

r vi 57 [את מלאכתו תעשה].

r vi 58 ו[אם אשת איש היא, אשר]

r vi 59 שדה ו[בית …]

r vi 60 תלך [ואל הדיינים תאמר]:

r vi 61 "לאכי[לה אין]",

r vi 62 הדיינים את הַזָּן (ו)את גדולי העיר

r vi 63 ישאלו:

r vi 64 כאשר שדה בעיר ההיא הולך –

r vi 65 שדה ובית למחייתה

r vi 66 של שתי שנים יעשו,

r vi 67 יתנו לה;

r vi 68 יושבת, ואת לוחה יכתבו.

r vi 69 שתי שנים תְּמַלֵּא; לבעל לבה

r vi 70 תשב;

r vi 71 את לוחה כאלמנה יכתבו.

r vi 72 אם לאחר ימים בעלה

r vi 73 האובד אל הארץ שב,

r vi 74 את אשתו, אשר בחוץ

r vi 75 נישאה – יקחנה;

r vi 76 לבנים אשר לבעלה האחרון

r vi 77 ילדה – לא יקרב;

r vi 78 בעלה האחרון יקח (אותם).

r vi 79 שדה ובית, אשר כמחייתה

r vi 80 במחיר מלא

r vi 81 לחוץ נתנה –

r vi 82 אם אל מבצר המלך לא בא,

r vi 83 כאשר ניתן – יתן

r vi 84 ויקח.

r vi 85 ואם לא שב,

r vi 86 בארץ אחרת מת,

r vi 87 את שדהו ואת ביתו – במקום אשר המלך

r vi 88 *נתנו* – יתן.

46§ – האלמנה שאינה יוצאת מבית בעלה: מי יאכילנה

r vi 89 אם אשה אשר בעלה מת,

r vi 90 במות בעלה, מביתה

r vi 91 לא תצא,

r vi 92 אם בעלה מאומה לא כתב לה,

r vi 93 בבית בניה, במקום אשר פניה (לכך),

r vi 94 תשב;

r vi 95 בני בעלה יאכילוה;

r vi 96 את מחייתה ואת משתה,

r vi 97 כְּכָלָה אשר יאהבוה,

r vi 98 יקשרו לה.

r vi 99 אם אחרונה היא,

r vi 100 בנים אין לה,

r vi 101 עם אחד תשב;

r vi 102 יחד יאכילוה.

r vi 103 אם יש לה בנים,

r vi 104 בני הקודמת להאכילה

r vi 105 לא רצו – בבית בני

r vi 106 עצמה, במקום אשר פניה (לכך),

r vi 107 תשב; בני עצמה

r vi 108 יאכילוה, ואת מלאכתם תעשה.

r vi 109 ואם בבני בעלה

r vi 110 (אחד) אשר נְשָׂאָהּ [יש],

r vi 111 [הנושא] אותה [יאכילנה];

r vi 112 בניה לא יאכילוה.

הכשפים

§47 – הכשפים: את עושה הכשפים יהרגו; השומע, הרואה שהתנכר, והאלה למלך ולבנו

r vii 1 אם, בין איש בין אשה,
r vii 2 כשפים עשו,
r vii 3 ובידם נתפשו,
r vii 4 בררו עליהם,
r vii 5 כוננו עליהם,
r vii 6 את עושה הכשפים יהרגו.
r vii 7 איש אשר עשיית כשפים
r vii 8 ראה, (או) מפי
r vii 9 רואה הכשפים
r vii 10 שמע – "אני ראיתי",
r vii 11 אמר לו –
r vii 12 השומע ילך
r vii 13 (ו)אל המלך יאמר.
r vii 14 אם הרואה, את אשר אל המלך
r vii 15 אמר (השומע), התנכר,
r vii 16 לפני כּוּסָרִיכּוּ יאמר:
r vii 17 "אם לא אמר לי!" – זכאי.
r vii 18 את הרואה אשר אמר
r vii 19 והתנכר,
r vii 20 המלך, כאשר יוכל,
r vii 21 ישאלנו פעם אחר פעם,
r vii 22 ואת אחוריו יראה.
r vii 23 הַאַשָּׁף, ביום אשר יטהרו,
r vii 24 את האיש ידובב,
r vii 25 והוא יאמר:
r vii 26 "את האלה אשר למלך
r vii 27 ולבנו נשבעת,
r vii 28 לא יפשור לכם; כפי
r vii 29 הלוח אשר למלך ולבנו
r vii 30 נשבעת,
r vii 31 מושבע אתה."

בת החייב; בני הזונה

§48 – בת החייב היושבת בבית הנושה: אביה או אחיה, ופדייתה

r vii 32 אם איש את בת חייבו,

r vii 33 אשר כחובות

r vii 34 בביתו יושבת,

r vii 35 את אביה ישאל,

r vii 36 לבעל יתננה.

r vii 37 אם אביה לא רוצה – לא יתן.

r vii 38 אם אביה מת,

r vii 39 את אחד מאחיה ישאל,

r vii 40 והוא אל אחיה יאמר.

r vii 41 אם אח יאמר:

r vii 42 "את אחותי עד יֶרַח ימים אפטור",

r vii 43 אם עד יֶרַח ימים לא פטר,

r vii 44 בעל הכסף, (אם) חָפֵץ, יְזַכֶּנָּה,

r vii 45 לבעל יתננה.

r vii 46 [ו(אם) חָפֵץ – על] פי

r vii 47 [לוחו בכסף יתנ]נה.

r vii 48 […]

r vii 49 […]

r vii 50 […]

r vii 51 […]

r vii 52 […]

§49 – חוק שבור: בני הזונה חולקים עם אחי אמם

r vii 53 […]

r vii 54 […]

r vii 55 כ[…]

r vii 56 כאח […]

r vii 57 ואם הזונה מתה,

r vii 58 [על] אשר אחיה

r vii 59 [י]אמרו,

r vii 60 [בנ]יה, כאח, חלק

r vii 61 [עם] אחי אמם

r vii 62 [יחלוקו].

המפיל את אשר בבטנה

§50 – המוחץ אשת איש והפיל את אשר בבטנה: "נפשות ימלא"; "חלף אשר בבטנה"

r vii 63 [אם איש אשת איש] מחץ,
r vii 64 [ואת אשר בבטנה הפיל,]
r vii 65 [אשת האיש אשר את אשת] איש
r vii 66 [את אשר בבטנה הפיל –]
r vii 67 ו[כאשר … עשה] לה,
r vii 68 יע[שו לו; חלף א]שר בבטנה
r vii 69 נפשות ימלא.[^22]
r vii 70 ואם האשה ההיא מתה,
r vii 71 את האיש יהרגו;
r vii 72 חלף אשר בבטנה
r vii 73 נפשות ימלא.
r vii 74 ואם לבעל האשה ההיא
r vii 75 בן אין, (ו)את אשתו
r vii 76 מחצו, ואת אשר בבטנה
r vii 77 הפילה,
r vii 78 חלף אשר בבטנה
r vii 79 את המוחץ יהרגו.
r vii 80 אם אשר בבטנה יַלְדָה,
r vii 81 נפשות בלבד ימלא.

§51 – אשת איש מגדלת שהופלה: שתי כיכרות בדיל

r vii 82 אם איש אשת איש
r vii 83 אשר מְגַדֶּלֶת – מחץ,
r vii 84 ואת אשר בבטנה הפיל,
r vii 85 חטא זה:
r vii 86 שתי כיכרות בדיל יתן.

§52 – הזונה שנמחצה והפילה: מַחַץ כְּמַחַץ, נפשות ימלא

r vii 87 אם איש זונה מחץ,
r vii 88 ואת אשר בבטנה הפיל,
r vii 89 מַחַץ כְּמַחַץ[^23]
r vii 90 יָשִׁימוּ לו,
r vii 91 נפשות ימלא.

§53 – האשה שהפילה בעצמה: על עצים יזקפוה, לא יקברוה

r vii 92 אם אשה בעצמה

r vii 93 את אשר בבטנה הפילה,

r vii 94 בררו עליה,

r vii 95 כוננו עליה,

r vii 96 על עצים יזקפוה,

r vii 97 לא יקברוה.[^24]

r vii 98 אם את אשר בבטנה

r vii 99 בהפילה – מתה,

r vii 100 על עצים יזקפוה,

r vii 101 לא יקברוה.

r vii 102 אם את האשה ההיא, כאשר את אשר בבטנה

r vii 103 הפילה,

r vii 104 [הס]תירוה,

r vii 105 [… לא] אמרו

r vii 106 […]

r vii 107 […]

r vii 108 […]

§54 – חוק שבור: "[…] או אמהות"

r vii 109 [אם …]

r vii 110 […]

r vii 111 […]

r vii 112 […]

r vii 113 […]

r vii 114 […]

r viii 1 […] אין

r viii 2 […]

r viii 3 […]

r viii 4 […] או אמהות

r viii 5 […]

הבתולה

§55 – הבתולה שנתפשה בזרוע: אשת הבא עליה למיעוך; הבא עליה ישאנה – ואם אין לו אשה, פי שלושה כסף

r viii 6 [אם איש בת] איש, בתולה,

r viii 7 [אשר בבית א]ביה

r viii 8 [יושב]ת,

r viii 9 […]ה לא ביקשו,

r viii 10 [במצרה] לא פתוחה,

r viii 11 לא נשואה,

r viii 12 ותביעה

r viii 13 על בית אביה

r viii 14 לא היתה להם,

r viii 15 איש – בין בתוך העיר,

r viii 16 בין בשדה,

r viii 17 בין בלילה, ברחוב,

r viii 18 בין במגורה,

r viii 19 בין בחג העיר –

r viii 20 האיש בזרוע

r viii 21 את הבתולה תָּפַשׂ,

r viii 22 ומִיעֲכָהּ –

r viii 23 אבי הבתולה

r viii 24 את אשת הבא

r viii 25 על הבתולה יקח,

r viii 26 למיעוך[^25]

r viii 27 יתננה;

r viii 28 לבעלה לא ישיבנה,

r viii 29 יקחנה.

r viii 30 האב את הבת שבאו עליה

r viii 31 לַבָּא עליה

r viii 32 לנישואין יתננה.

r viii 33 אם אשה אין לו,

r viii 34 פי שלושה כסף – מחיר הבתולה –

r viii 35 הבא עליה לאביה יתן;

r viii 36 הבא עליה ישאנה,

r viii 37 לא יְדָחֶנָּה.

r viii 38 אם האב לא חָפֵץ,

r viii 39 כסף פי שלושה של הבתולה

r viii 40 יקבל, את בתו

r viii 41 לאשר חָפֵץ יתן.

§56 – הבתולה שנתנה את עצמה לאיש: האיש יישבע; פי שלושה כסף

r viii 42 אם הבתולה את עצמה

r viii 43 לאיש נתנה,

r viii 44 האיש יישבע; לאשתו

r viii 45 לא יקרבו.

r viii 46 פי שלושה כסף – מחיר הבתולה –

r viii 47 הבא עליה יתן;

r viii 48 האב את בת[ו]

r viii 49 כאשר חָפֵץ יעשה.

עונשי הבעל לאשתו

§57 – עונשי אשת איש הכתובים בלוח (שבור)

r viii 50 בין לִמְחוֹץ, בין ל[…]

r viii 51 [של] אשת איש […]

r viii 52 [אשר בלו]ח כתוב[ים]

r viii 53 […]

§58 – בכל החטאים של אשת איש (שבור)

r viii 54 בכל החטאים, [בין לעקור בין]

r viii 55 לקצוץ, של [אשת איש]

r viii 56 ו… […]

r viii 57 כאשר […]

§59 – חוץ מן החטאים הכתובים: האיש ילקה את אשתו – עון אין לו

r viii 58 חוץ מן החטאים של [אשת איש]

r viii 59 אשר בלוח [כתובים],

r viii 60 איש את אשתו [יַלְקֶה],

r viii 61 ימרוט, את אוז[ניה]

r viii 62 ינפץ, [יְנַגַּע] –

r viii 63 עון אין לו.

הקולופון (r viii 64–r viii 65): התאריך: ירח שַׁ־סַרְ֯אתֵה, היום השני, לִימוּ סַגִּיוּ

r viii 64 ירח שַׁ־סַרְ֯אתֵה, יום שני,

r viii 65 לִימוּ סַגִּיוּ.

---

[^1]: "האשה ההיא את עונה תשא" – *sinnilta šīt aranša tanašši*, כמעט מילה במילה וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ (במדבר ה:לא), שחותם את דין הסוטה. כאן הנוסחה מבטאת אחריות אישית: האשה לבדה נענשת, ולא בעלה וילדיה.

[^2]: "אצבע אחת שלה יקצצו" – ↔ וְקִצַּתָּה אֶת כַּפָּהּ (דברים כה:יב). הפועל העברי קצץ בא מתרגומנו לחמורבי (*nakāsu*), ואינו קוגנט של האכדית. ההבדל: בדברים נקצצת כף, בעבירה של אחיזה בלבד. כאן נקצצת אצבע, על פגיעה ממשית.

[^3]: "(אם) פניו (לכך) – [יהרגם]; [(אם) פניו (לכך)] יתרצה, [את רכושם] יקח" – הבחירה בין מוות ובין פיצוי בידי בעל הבית. התורה אוסרת זאת: וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא).

[^4]: "לא תרצה, תנצור (את עצמה)" – *lā tamaggur tattanaṣṣar*: האשה אינה מסכימה ומתגוננת. בדברים כב:כד, כז המבחן הוא אחר: אם צָעֲקָה.

[^5]: "לאשה חטא אין" – *ša sinnilte ḫīṭu laššu*, המקבילה המילולית של אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת (דברים כב:כו): אותה מילת יחס, אותה מילה (*ḫīṭu*, חֵטְא, כאן במובן העונש), אותה שלילה. בשני החוקים מי שנאנסה פטורה, והאונס נהרג.

[^6]: §15 – הבעל בוחר: להרוג את שניהם, לקצוץ את אף אשתו ולסרס את האיש, או לשחרר את שניהם; והאיש נענש תמיד כמו האשה. בתורה המוות קבוע: מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת (ויקרא כ:י), וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם (דברים כב:כב).

[^7]: "על אשתך באים" – *aššatka ittinikkū*, בגזרה החוזרת ובנושא סתמי: "שוכבים (עם אשתך) שוב ושוב". המתרגמים כותבים "everyone". זו דיבה על אשת איש אחר (דברים כב:יד ואילך: הבעל על אשתו).

[^8]: "ארבעים בשבטים ימחצוהו" – ↔ אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף (דברים כה:ג). והמוציא שם רע בדברים כב:יח–יט מיוסר וענוש מאה כסף. כאן העונש: ארבעים בשבטים, ירח ימים של עבודת המלך, גדימה וכיכר בדיל.

[^9]: "על עמיתו דבר שֹׁם" – *ina muḫḫi tappāʾišu abāta iškun*: אותו צירוף כמו וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים (דברים כב:יד), בשני השורשים (שׂם, דבר).

[^10]: "אם איש על עמיתו בא" – החוק מדבר על העמית (*tappû*), לא על כל זכר כבויקרא יח:כב; כ:יג. ובתורה שניהם מתים, כאן הבא נענש באותו מעשה ובסירוס.

[^11]: "אחי בעלה לא חלקו" – האחים שעדיין מחזיקים יחד בנחלת אביהם. זה הרקע המשפטי של כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו (דברים כה:ה), אבל כאן אין ייבום: האחים יורשים את התכשיטים, לא את האשה.

[^12]: "האשה לבנו לא ניתנה" – כמו בבראשית לח:יד וְהִוא לֹא נִתְּנָה לוֹ לְאִשָּׁה (תמר ושלה), אבל כאן מדובר בכלה המיועדת לבן החי, ובחוק הבא האב נותן לו את אלמנת אחיו.

[^13]: "לנישואין יתננה" – האב נותן את אלמנת בנו המת לבנו האחר. זה המוסד הקרוב ביותר לייבום (דברים כה:ה–י), אבל אין בו מונח לייבום. מי שפועל הוא האב, לא האח, והמטרה היא שלא יאבד השי ששולם, ולא לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם (דברים כה:ז).

[^14]: "את החובות, את העון ואת החטא של בעלה תשא" – אותה נוסחה כמו "האשה ההיא את עונה תשא" (§2) ו־וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ (במדבר ה:לא), אבל כאן האשה נושאת את עון בעלה ואת עונשו, עוד לפני שעברה לביתו. ההפך מ־אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ (דברים כד:טז).

[^15]: "ו(אם) חפץ – לחמיה לנישואין יתננה" – האלמנה ניתנת לנישואין לחמיה. בבראשית לח זה קורה בתחבולה (צָדְקָה מִמֶּנִּי, בראשית לח:כו), ובתורה זה אסור (ויקרא יח:טו; כ:יב).

[^16]: "לבעלה האחרון זכאית היא" – גם דברים כד:ג–ד מדבר על הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן ועל הבעל הראשון שאינו יכול לשוב ולקחת את אשתו. אבל שם מדובר בגירושים, וכאן בבעל שנעדר חמש שנים ולא שלח מחיה.

[^17]: "ריקם תצא" – האשה המגורשת יוצאת בלי כלום. אותם שורשים כמו לֹא תְשַׁלְּחֻנּוּ רֵיקָם (דברים טו:יג) על העבד המשתחרר. וקרוב בלשונו ל־וַיֵּצֵא חִנָּם אֵין כָּסֶף (שמות כא:יא), אבל שם "חנם" הוא לטובת האשה: היא משתחררת בלי לשלם.

[^18]: "פילגש" – *esirtu*, מילולית "(האשה) הסגורה", אשה ממעמד שני בבית. היא מתרעלת רק כשהיא הולכת עם גברתה. ובעברית: וַתְּהִיֶינָה צָרָרוֹת (שמואל ב כ:ג), על פלגשי דוד.

[^19]: "קדשה" – *qadiltu*, הקוגנט של קְדֵשָׁה (בראשית לח:כא; דברים כג:יח). כאן היא אשה ממעמד דתי שמותר לה להינשא. בבראשית לח:טו–כא יהודה "חשב אותה לזונה" (כִּי כִסְּתָה פָּנֶיהָ), וחירה שואל "איה הקדשה". לפי החוק האשורי, דווקא הרעלה הייתה מבדילה אותה מן הזונה.

[^20]: "זונה לא תתרעל, ראשה פתוח" – בבראשית לח:טו יהודה וַיַּחְשְׁבֶהָ לְזוֹנָה כִּי כִסְּתָה פָּנֶיהָ. לפי החוק האשורי היה צריך להיות ההפך: ראש גלוי מסמן זונה. או שבבראשית הצעיף (וַתִּתְכַּס בַּצָּעִיף, לח:יד) הוא מנהג אחר. ההשוואה ידועה בספרות (מן הזיכרון).

[^21]: "את אזניו יפלשו, בחבל ישחילו" – ניקוב האוזן כעונש למי שלא הביא את הזונה הרעולה. בתורה ניקוב האוזן הוא סימן העבד לעולם: וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ (שמות כא:ו). הפועל האכדי *palāšu* ("לפלוש, לחורר") הוא אחר.

[^22]: "נפשות ימלא חלף אשר בבטנה" – המכה "ממלא נפשות" (מפצה בנפש, אולי במסירת ילד) תמורת העובר. המלה האכדית *kīmū* "במקום, תמורת" היא המקבילה המדויקת של תַּחַת ב־וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג); כאן היא מתורגמת "חלף", כדי לשמור את "תחת" לתורה.

[^23]: "מחץ כמחץ ישימו לו" – התגמול הגופני (talio) של החוק האשורי, ליד פֶּצַע תַּחַת פָּצַע (שמות כא:כה). ההבדל: האכדית אומרת "כמו" (*kī*), התורה "תחת"; והתגמול כאן – על הכאת זונה.

[^24]: "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" – העונש על הפלה עצמית. ההשוואה הקרובה: וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ (דברים כא:כב); אבל התורה מצווה כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא (שם כג), והחוק האשורי – "לא יקברוה".

[^25]: "את אשת הבא על הבתולה יקח, למיעוך יתננה" – אבי הבתולה מוסר את אשתו של האנס לאונס: עונש שילוחי, שאין כמותו בתורה (אִישׁ בְּחָטְאוֹ יוּמָתוּ, דברים כד:טז). בדברים כב:כח–כט האנס משלם לאבי הנערה חמישים כסף ונושא אותה – וזה מה שקובע החוק האשורי בהמשך (r viii 30–37).